

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 105/2537

นาย อนันต์ ศรีเจริญชัยกุล  
นาย มงคล รัตนเมธานนท์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 179

คำร้องขอแก้ไขวันที่ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คโดยอ้างว่าพิมพ์ผิดพลาดนั้น เป็นการขอแก้ไขรายละเอียดในฟ้องมิใช่เป็นการแก้ไขคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 179 ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องขอแก้ไขก่อนวันขึ้นสองสถานหรือวันสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180และศาลมีอำนาจสั่งอนุญาตได้โดยไม่ต้องฟังจำเลยก่อน

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาศรียาน ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2529 จำนวนเงิน 30,000 บาท มอบให้แก่ผู้มีชื่อนำไปมอบชำระหนี้ให้แก่โจทก์เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาวงเวียน 22 กรกฎาคม เพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยชำระเงิน 32,250 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 30,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องจนกว่าจะครบถ้วน

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 2,250 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...และที่จำเลยฎีกาว่า ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องก่อนส่งสำเนาให้จำเลย และมีได้ฟังจำเลยก่อนว่าจะคัดค้านหรือไม่ ทั้งเป็นการขอแก้ไขคำฟ้องภายหลังจากการชี้สองสถานแล้วเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 180 วรรค 2 นั้น คดีได้ความว่า หลังจากศาลทำการชี้สองสถานไปแล้วโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขวันที่ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินในฟ้องจากวันที่ 18 สิงหาคม 2529 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2529อ้างว่าพิมพ์ผิดพลาดศาลชั้นต้นสั่งว่า "สำเนาให้จำเลย เป็นการแก้ไขเล็กน้อย อนุญาต" ดังนี้ เห็นว่าเป็นเรื่องขอแก้ไขรายละเอียดในฟ้องเท่านั้น มิใช่เป็นการขอแก้ไขคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องขอแก้ไขในระยะเวลาตามมาตรา 180 ศาลมีอำนาจที่จะสั่งอนุญาตให้โจทก์แก้ไขได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟังจำเลยก่อนว่าจะคัดค้านหรือไม่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน

(สังเวียน รัตนมุง-สมาน เวทวินิจฉัย-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ